ACORDO COLETIVO DE TRABALHO 2024/2025

NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: RS002792/2024
DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/08/2024
NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR045611/2024
NÚMERO DO PROCESSO: 10264.206602/2024-15
DATA DO PROTOCOLO: 09/08/2024

Confira a autenticidade no endereço http://www3.mte.gov.br/sistemas/mediador/.

SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS, CNPJ n. 93.130.235/0001-89, neste ato representado(a) por seu Presidente, Sr(a). JOSE BAPTISTA DA ROCHA;

E

SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE PORTO ALEGRE, CNPJ n. 90.856.709/0001-86, neste ato representado(a) por seu Diretor, Sr(a). JOAO EZEQUIEL MENDONCA DA SILVA e por seu Diretor, Sr(a). ASSIS BRASIL OLEGARIO FILHO e por seu Diretor, Sr(a). ELISABETE CHARAO DE ANDRADE;

celebram o presente ACORDO COLETIVO DE TRABALHO, estipulando as condições de trabalho previstas nas cláusulas seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA - VIGÊNCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigência do presente Acordo Coletivo de Trabalho no período de 01º de julho de 2024 a 30 de junho de 2025 e a data-base da categoria em 01º de julho.

INSTRUMENTO REGISTRADO NO MTE

CLÁUSULA SEGUNDA - ABRANGÊNCIA

O presente Acordo Coletivo de Trabalho, aplicável no âmbito da(s) empresa(s) acordante(s), abrangerá a(s) categoria(s) **Empregados em Sindicatos, Federações, Confederações, Centrais e Órgãos de Classe Regionais e Nacionais**, com abrangência territorial em **Porto Alegre/RS**.

SALÁRIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

REAJUSTES/CORREÇÕES SALARIAIS

CLÁUSULA TERCEIRA - REPOSIÇÃO SALARIAL

O SIMPA reajustará o salário de todos seus empregados a partir de 1º de julho de 2024, em 4,23% **(Quatro inteiros e vinte e três centésimos por cento), referente ao índice da inflação calculada pelo IPCA para o período.**

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SALÁRIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E CRITÉRIOS PARA CÁLCULO

CLÁUSULA QUARTA - PISO SALARIAL POR CATEGORIA

Será garantido, em qualquer caso, o pagamento integral do valor do piso salarial da categoria profissional, fixado em lei federal, o qual se dará por meio de complementação no contracheque da diferença havida entre o valor do salário e piso salarial, permanecendo o/a funcionário/a, no entanto, na mesma letra, nível ou padrão previsto na tabela de progressão funcional do SIMPA.

GRATIFICAÇÕES, ADICIONAIS, AUXÍLIOS E OUTROS

ADICIONAL DE HORA-EXTRA

CLÁUSULA QUINTA - HORAS-EXTRAS

Assegura-se o pagamento das horas-extras remunerando-as com um adicional de 50% (cinquenta por cento) para o período de trabalho que exceder a carga horária contratual de segunda a sábado.

Parágrafo Único – Quando o horário extraordinário ocorrer em domingos e feriados, a remuneração pelas horas sofrerá o adicional de 100% (cem por cento).

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO

CLÁUSULA SEXTA - ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO - TRIÊNIO

Os empregados farão jus a um adicional por tempo de serviço equivalente a 3% (três por cento) do salário base por cada período de 3 (três) anos de trabalho ininterrupto para a Entidade.

ADICIONAL NOTURNO

CLÁUSULA SÉTIMA - ADICIONAL NOTURNO

O SIMPA pagará o trabalho noturno com adicional de 20% (vinte por cento), quando a prestação do serviço se der entre as 22h (vinte e duas horas) e às 6h (seis horas) manhã.

OUTROS ADICIONAIS

CLÁUSULA OITAVA - ADICIONAIS SUPRA HORA-EXTRA

Fica assegurado ao empregado requisitado para cumprimento de horas-extras que não sejam em continuidade à jornada normal de trabalho, o pagamento antecipado pelo empregador das despesas de transporte, considerando o transporte disponível no trajeto essencial da residência do empregado ao local e trabalho e vice versa.

CLÁUSULA NONA - SUBSTITUIÇÃO FUNCIONAL - ADICIONAL

O empregado que substituir outro temporariamente receberá, a diferença entre o salário nominal do substituído em relação ao substituto.

Parágrafo Primeiro: Para fazer jus ao que está acordado no caput desta cláusula o período de substituição deverá ser igual ou superior a 10 (dez) dias consecutivos.

Parágrafo Segundo: O salário substituição será devido somente nas hipóteses em que o trabalhador substituído perceber salário-hora superior ao trabalhador substituto.

REGISTRADO MTE

CLÁUSULA DÉCIMA - PROGRESSÃO FUNCIONAL

A contar do dia 1° de julho de 2013, os empregados do Simpa farão jus a uma progressão funcional a cada 6 (seis) anos, no máximo, correspondendo as letras A até a F em cada cargo, sendo percentual nunca inferior a 8% (oito por cento) em cada intervalo. A progressão já instituída e implementada por regramento interno. Esta foi aplicada em 1º de julho de 2019.

AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - TÍQUETE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO

O SIMPA concederá, mensalmente, a seus empregados, inclusive no mês de suas férias, o equivalente a 25 (vinte e cinco) vales alimentação ou refeição no valor de R$ 33,51 (trinta e três reais e cinquenta e um centavos) cada, **referente ao índice da inflação calculada pelo IPCA para o período,** sendo R$ 0,10 (dez centavos) pagos pelos empregados.

Parágrafo Primeiro: o auxílio-refeição será concedido mediante o fornecimento de crédito em cartão eletrônico em operação por empresas credenciadas junto ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT).

Parágrafo Segundo: o auxílio-refeição a que se refere o “Caput” desta Cláusula, não será incorporado aos salários para qualquer efeito.

Parágrafo Terceiro: a pedido do trabalhador, a qualquer tempo, este auxílio-refeição poderá ser transformado parcialmente, em 50%, ou integralmente, em Vales-alimentação, para aquisição de gêneros alimentícios, somados aos valores previstos neste acordo coletivo.

Parágrafo Quarto: Será devido o vale-alimentação quando os serviços forem realizados nas folgas, feriados ou finais de semana, ou quando, nas hipóteses previstas no art. 61 da CLT, o trabalhador exercer atividades superiores a 2 (duas) horas após a jornada regular de trabalho diário ou semanal.

Parágrafo Quinto: A concessão do vale-refeição se dará, também, nos períodos de gozo de férias anuais.

Parágrafo Sexto: A trabalhadora que se encontre em gozo de licença-maternidade será concedido auxílio-alimentação.

Parágrafo Sétimo: Ao empregado afastado por auxílio-doença previdenciário ou acidentário fará jus à concessão do vale-alimentação, por um prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados do primeiro dia de afastamento do trabalho.

Parágrafo Oitavo: Os trabalhadores farão jus a 15 vales alimentação/refeição extras em dezembro junto a segunda parcela do 13º salário.

AUXÍLIO TRANSPORTE

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VALE TRANSPORTE

O SIMPA fornecerá, a quantia mensal de vales transporte que forem necessários para locomoção do empregado de casa até o trabalho e vice-versa, conforme lei 95247/87, o desconto não poderá ser maior do que 6%(seis por cento) do salário base.

AUXÍLIO SAÚDE

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA

O SIMPA proporcionará assistência odontológica gratuita a seus empregados, nas dependências do SIMPA mediante agendamento nos moldes do atendimento aos sócios.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - ASSISTÊNCIA MÉDICA

O SIMPA manterá conforme condições atuais o convênio médico-hospitalar já existente, somente para os trabalhadores que optarem pelo mesmo.

AUXÍLIO CRECHE

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - AUXÍLIO CRECHE / AUXÍLIO ESCOLAR

Será garantido a todos os seus empregado (a)s, o recebimento de auxílio-creche, para cada filho até 5 (cinco) anos e onze meses de idade, no valor de R$ 388,92 (trezentos e oitenta e oito reais e noventa e dois centavos);

Para os trabalhadores com o ensino fundamental, R$ 291,77 (duzentos e noventa e um reais e setenta e sete centavos);

Para os trabalhadores com o ensino médio e R$ 194,50 (cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos) para os trabalhadores com o ensino superior.

Parágrafo Único: o auxilio-creche será estendido, excepcionalmente, até a entrada da criança no 1° ano do ensino fundamental, limitado a 6 (seis) anos e 11 (onze) meses) nos casos de impossibilidade de matrícula devidamente comprovada até a idade prevista no caput.

OUTROS AUXÍLIOS

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - VALE CULTURA

O SIMPA disponibilizará, mensalmente, a seus empregados, inclusive no mês de suas férias, um crédito em cartão próprio um Vale Cultura no valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Parágrafo Primeiro: O Vale Cultura só será implantado se for solicitado pelo trabalhador, o qual poderá reconsiderar, a qualquer momento.

Parágrafo Segundo: O desconto feito ao trabalhador deverá acompanhar a seguinte tabela:

- Quem ganhar até 1 salário mínimo será descontado no percentual de 2% (dois por cento) do valor do vale;

- acima de 1 (um) salário mínimo até 2 (dois) salários, 4% (quatro por cento) do valor do vale;

- acima de 2 (dois) salários mínimos até 3 (três) salários, 6% (seis por cento) do valor do vale;

- acima de 3 (três) salários mínimos até 4 (quatro) salários, 8% (oito por cento) do valor do vale;

- acima de 4 (quatro) salários mínimos até 5 (cinco) salários, 10% (oito por cento) do valor do vale;

- acima de 5 (cinco) salários mínimos até 6 (seis) salários, 20% (vinte por cento) do valor do vale;

- acima de 6 (seis) salários mínimos até 8 (oito) salários, 35% (trinta e cinco por cento) do valor do vale;

- acima de 8 (oito) salários mínimos até 10 (dez) salários, 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor do vale;

- acima de 10 (dez) salários mínimos até 12 (doze) salários, 70% (setenta por cento) do valor do vale;

- acima de 12 (doze) salários mínimos: 90% (noventa por cento) do valor do vale;

RELAÇÕES DE TRABALHO – CONDIÇÕES DE TRABALHO, NORMAS DE PESSOAL E ESTABILIDADES

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - ESTABILIDADE DE GESTANTE

O SIMPA assegurará a gestante à manutenção no emprego durante a Licença Maternidade, salvo por falta grave devidamente comprovada ou por mútuo acordo entre as partes com assistência do Sindicato.

ESTABILIDADE APOSENTADORIA

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - ESTABILIDADE PRÉ APOSENTADORIA

O Sindicato assegurará a estabilidade no emprego, pelo período de 12 (doze) meses anteriores à aquisição do direito à aposentadoria voluntária e/ou por idade, ao empregado que trabalhe há mais de 5 (cinco) anos no Sindicato, desde que comunique e comprove o fato formalmente ao empregador.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A CONDIÇÕES PARA O EXERCÍCIO DO TRABALHO

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DIREITOS DAS GESTANTES

Serão garantidos os seguintes direitos às empregadas gestantes:

– A dispensa do serviço sempre que necessário, mediante recomendação médica;

– A lotação, variação e adequação da posição que lhe for mais cômoda, durante a jornada de trabalho;

– As empregadas gestantes terão direito a 2 (dois) intervalos de 15 (quinze) minutos diários, para descanso, não podendo ser inicio e ao término da jornada diária, bem como não poderão ser cumulativos.

OUTRAS ESTABILIDADES

CLÁUSULA VIGÉSIMA - GARANTIA NO EMPREGO NO PERÍODO ELEITORAL

Os empregados do SIMPA não poderão ser demitidos no período correspondente a 6 (seis) meses antes e 6 (seis) meses após à posse dos membros da Diretoria da Entidade.

JORNADA DE TRABALHO – DURAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO, CONTROLE, FALTAS

DURAÇÃO E HORÁRIO

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMEIRA - CARGA HORÁRIA

Fica estabelecida uma jornada não superior a 40 (quarenta horas) semanais de segunda à sexta-feira, ressalvadas as hipóteses legais de jornada reduzida.

SOBREAVISO

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA - REGIME DE SOBREAVISO

Considera-se em Sobreaviso o empregado que à distância ficar submetido a controle por instrumentos telemáticos ou informatizados permanecendo em regime de plantão ou equivalente, aguardando a qualquer momento chamado para o serviço durante seu período de descanso.

Parágrafo Primeiro: O uso de Instrumentos telemáticos ou informatizados fornecidos pelo sindicato ao empregado, por si só não caracteriza o regime de sobreaviso, desde que não sejam utilizados para o trabalho após o horário de expediente.

Parágrafo Segundo: As horas de sobreaviso serão remuneradas à razão de 1/3 (um terço) do salário-hora multiplicado pelo numero de horas que o empregado permaneceu à disposição. No caso de acionamento, o empregado receberá horas correspondentes ao período efetivamente trabalhado, sobre as quais não incide o 1/3 (um terço) do salário hora em questão.

Parágrafo Terceiro: Cada escala de plantão de sobreaviso será de no máximo 24(vinte e quatro) horas.

Parágrafo Quarto: O sobreaviso será comunicado ao empregado com 48 horas de antecedência.

FÉRIAS E LICENÇAS

DURAÇÃO E CONCESSÃO DE FÉRIAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCEIRA - FRACIONAMENTO DE FÉRIAS

As férias poderão ser gozadas em até 3 (três) períodos, sendo um deles de, no mínimo, 14(quatorze) dias corridos, e os demais com pelo menos 5 (cinco) dias corridos, conforme nova legislação vigente.

LICENÇA MATERNIDADE

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUARTA - LICENÇA MATERNIDADE

O SIMPA concederá licença remunerada às gestantes pelo período de 120 (cento e vinte) dias e 60 (sessenta) dias a expensas do SIMPA.

Parágrafo Único - Esta licença será extensiva às empregadas que venham a adotar filhos, sendo o fato gerador o dia da adoção da criança, ou termo de guarda.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE FÉRIAS E LICENÇAS

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA - LICENÇA PATERNIDADE

O SIMPA concederá Licença Paternidade aos funcionários do sindicato, quando do nascimento de seus filhos, por 08 (oito) dias consecutivos.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA - FÉRIAS DA EMPREGADA GESTANTE

O SIMPA garantirá que as empregadas gestantes possam marcar o seu período de férias em sequência à Licença Maternidade, respeitando a vontade da mesma.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉTIMA - LICENÇA ACOMPANHAMENTO – INTERNAÇÃO

O SIMPA concederá licença remunerada aos empregados para acompanhamento de cônjuge e ou dependentes, ascendentes para consulta médica ou internação hospitalar e, ou para acompanhamento domiciliar que necessite de cuidados especiais, durante o período de até 15 (quinze) dias por internação, limitado a três eventos por ano, mediante a comprovação pela entidade hospitalar de atendimento ou do médico, atestando da necessidade do acompanhamento.

SAÚDE E SEGURANÇA DO TRABALHADOR
CONDIÇÕES DE AMBIENTE DE TRABALHO

CLÁUSULA VIGÉSIMA OITAVA - MEDIDAS DE PREVENÇÂO

O SIMPA garantirá aos seus empregados o direito de prestar serviço em ambiente de trabalho seguro e higiênico, como manifestação do direito humano de poder trabalhar e ganhar seus salários, sem que implique em doença ou mutilação. Garante, igualmente, aos seus empregados o direito de conhecerem os riscos de trabalho e os resultados de exames de controles periódicos.

Parágrafo Primeiro - Aos dirigentes sindicais e assessores técnicos é assegurado o livre acesso nas dependências do Sindicato empregador, para acompanhamento às fiscalizações das condições de segurança e higiene do trabalho, conforme o disposto na Convenção 148 da OIT.

Parágrafo Segundo - Os empregados conhecerão, no prazo máximo de 10 (dez) dias, através da entidade empregadora, os resultados das fiscalizações e diligências de autoridades trabalhistas e sanitárias, bem como levantamentos de riscos feitos pelo próprio empregador ou por serviços contratados (laudos, autos de infração, termos de notificação, etc).

Parágrafo Terceiro - O Sindicato empregador deverá encaminhar ao SINDISINDI, nos meses de abril e outubro, cópias dos levantamentos de riscos e relações de exames periódicos, conforme NRs 5, 7 e 9, para fins estatísticos, juntamente com as comunicações de CATs, enviadas a Seguridade Social. No caso de acidente fatal ou grave, a comunicação deverá ser feita ao SINDISINDI imediatamente a partir do momento em que o Sindicato empregador tomar conhecimento do fato.

EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

CLÁUSULA VIGÉSIMA NONA - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

O SIMPA fornecerá os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) recomendados pelas Normas de Segurança e Higiene do Trabalho a todos os empregados que os necessitarem por exigência do trabalho que desempenham, deverão obrigatoriamente usar os equipamentos de proteção.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA - DELEGADO SINDICAL

O SIMPA reconhece 1 (um) Delegado sindical de seus empregados, eleito por estes em eleição convocada pelo SINDISINDI, inclusive com reconhecimento das prerrogativas e estabilidade no emprego, previstas no artigo 543 da CLT.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMEIRA - DIRIGENTE DO SINDISINDI E DELEGADO SINDICAL

O SIMPA reconhecerá Dirigente do SINDISINDI-RS e DELEGADO SINDICAL, eleitos por seus empregados, em eleições convocada por seus vinculados a suas entidades.

Parágrafo único: Os eleitos, para exercer suas funções, serão liberados por solicitação do SINDISINDI-RS, em 4 (quatro) horas mensais, (não cumulativas) e em casos excepcionais e, mediante processo de negociação entre as partes devidamente fundamentado pelo SINDISINDI-RS perante à Diretoria do SIMPA, poderá ser estendida a liberação, sem prejuízo salarial e sem custos as Entidades.

LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEGUNDA - PARTICIPAÇÃO EM ATIVIDADES SINDICAIS

O SIMPA, por convocação do Sindisindi, liberará, desde que previamente solicitado, seus empregados para trabalhos de formação sindical, por até 8 (oito) horas mensais, sem qualquer prejuízo salarial ao empregado limitado a 1 (um) empregado ao mês.

CONTRIBUIÇÕES SINDICAIS

CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCEIRA - DESCONTO E REPASSE DAS CONTRIBUIÇÕES PARA O SINDISINDI

O SIMPA, em atendimento ao disposto no inciso IV, art. 8º da Constituição Federal, descontará de cada empregado associado mediante autorização do empregado às contribuições estabelecidas em Assembleia da categoria, e que será repassada ao Sindisindi, no prazo por este comunicado.

Parágrafo Único - A instituição empregadora obriga-se a descontar mediante autorização do empregado e repassar ao Sindisindi, os valores relativos às mensalidades sociais, de acordo com instruções e nos prazos fixados.

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUARTA - CUSTEIO DAS ATIVIDADES SINDICAIS

O SIMPA fica autorizado, desde que devidamente oficiado e mediante autorização do empregado dentro do prazo de 10 (dez) dias a contar da assinatura do

Acordo Coletivo de Trabalho, a descontar em folha de pagamento de todos os seus empregados, à titulo de Custeios das Atividades Sindicais, em favor do SINDISINDI, conforme abaixo.

a) 1,5% (um e meio por cento) do salário base no mês do fechamento deste Acordo Coletivo de Trabalho.

§ 1º) - O desconto referido nesta cláusula, será recolhido em favor do SINDISINDI, através da rede bancária, ou na sede do SINDISINDI, até 5 (cinco) dias após a efetivação do desconto, esgotado esse prazo, será o recolhimento acrescido de multa de 20%, nos primeiros 30 (trinta) dias, acrescidos de 5% (cinco por cento) a cada mês subsequente de atraso, juros capitalizados de 1% (um por cento) ao mês, e sem prejuízo da atualização monetária do período.

§ 2º) - A entidade empregadora fica obrigada a encaminhar ao SINDISINDI, no mesmo prazo fixado no parágrafo anterior, a relação nominal dos empregados, distinguindo-se o nome, a função e o salário percebido, base para o cálculo do Custeio das Atividades Sindicais.

OUTRAS DISPOSIÇÕES SOBRE RELAÇÃO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLÁUSULA TRIGÉSIMA QUINTA - LIBERAÇÃO DE EMPREGADOS PARA ASSEMBLEIA

O SIMPA, mediante comunicação prévia de 48 horas, liberará seus empregados para participarem de assembleias convocadas pelo SINDISINDI-RS no horário de expediente.

DISPOSIÇÕES GERAIS

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA - MULTA POR DESCUMPRIMENTO

O descumprimento de decisão normativa que contenha obrigação de fazer, sujeita o empregador ao pagamento de multa em valor equivalente a 10 (dez) vezes o valor do salário normativo ou, do maior piso salarial da categoria, a cada dia, por infração, e por empregado afetado, a qual reverterá em favor dos empregados ou do SINDISINDI, conforme a natureza da cláusula descumprida ou desrespeitada.

§ 1º) – A multa prevista no caput somente será devida após a notificação do descumprimento pelo SINDISINDI e se o SIMPA, notificado, não efetuar a correção em até 05 dias, a contar do recebimento da notificação.

}

JOSE BAPTISTA DA ROCHA
PRESIDENTE
SINDICATO DOS EMPREG EM ENTID SIND E ORG DE CLASSE RS

JOAO EZEQUIEL MENDONCA DA SILVA
DIRETOR
SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE PORTO ALEGRE

ASSIS BRASIL OLEGARIO FILHO
DIRETOR
SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE PORTO ALEGRE

ELISABETE CHARAO DE ANDRADE
DIRETOR
SINDICATO DOS MUNICIPARIOS DE PORTO ALEGRE

ANEXOS
ANEXO I - ATA FECHAMENTO

Anexo (PDF)

A autenticidade deste documento poderá ser confirmada na página do Ministerio do Trabalho e Emprego na Internet, no endereço http://www.mte.gov.br.